

1501758-51.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Injúria

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... configura roubo, e não simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Logo, não é possível dizer que um "singelo" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501758-51.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501758-51.2020.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Injúria

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSSANDER SOARES DA COSTA

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

ALEXSSANDER SOARES DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 05h40, na Rodovia Maria Ruiz Martins, 1, na cidade de Anhumas, nesta comarca de Presidente Prudente, subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência exercida contra a vítima Maria Aparecida Bezerra Segato, uma bolsa contendo a quantia de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais); um par de chinelos, avaliado em R\$ 25,00 (vinte e cinco reais); um aparelho celular da marca Samsung, modelo J1 Galaxy Duo (fl. 134), avaliado em R\$ 500,00; uma capa de celular, avaliada em R\$ 20,00 (vinte reais); um carregador de celular, avaliado em R\$ 15,00 (quinze reais); três blusas femininas, avaliadas em R\$ 60,00 (sessenta reais); e uma bermuda feminina jeans, avaliada em R\$ 70,00 (setenta reais). Segundo narra o Promotor de Justiça, o denunciado avistou a vítima caminhando na via pública e decidiu roubá-la. Assim, ele foi na direção dela e puxou sua bolsa com muita força, arrancando-a dos braços de Maria Aparecida e derrubando a ofendida no chão, o que lhe causou lesões corporais (fl. 54).

Em seguida, o réu fugiu e a vítima foi socorrida por Alderico Bartholomeu Neto (fl. 52).

Pouco tempo depois, José Luís Bezerra Segato viu o denunciado em um bar, tentando vender o celular de Maria Aparecida, motivo pelo qual a Polícia foi acionada.

Quando abordado, o acusado ainda tinha, sob sua posse, o dinheiro da vítima.

A denúncia (fls. 180/182) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/176) e foi recebida em 14 de abril de 2021 (fls. 184).

Citado (fls. 192), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 195/196), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 202/205).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 211).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 238/239 e 246/247).

Substituído os debates por memoriais escritos, o Ministério Público apresentou-os, postulado a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 259/266).

Nas alegações finais, os Defensores pleitearam a absolvição, alegando a insuficiência probatória para embasar uma decisão condenatória. Subsidiariamente, requereram a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 155, caput, do Código Penal; a aplicação da pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto e a substituição desta por restritiva de direitos (fls. 270/274).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Inexiste irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/05), dos autos de exibição e apreensão (fls. 08), de entrega (fls. 14), de avaliação (fls. 32/33), do relatório médico (fls. 54/55) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também evidenciou a autoria da infração penal.

A vítima Maria Aparecida Bezerra Segato (fls. 246/247) relatou que, no dia do fato, estava indo trabalhar e avistou o acusado vindo em sua direção, mas acreditou que ele pediria algo. Entretanto, ao se aproximar, o réu puxou a bolsa da depoente com força, quebrando a alça e arremessando a vítima ao solo, e, em seguida, correu. Em razão da queda, a ofendida sofreu ferimentos nos dedos das mãos e no joelho. Logo após, um indivíduo chamado Neto, que estava próximo ao local, ajudou-a, mas não conseguiu interpelar o acusado, que fugiu. Posteriormente, o irmão da vítima afirmou ter avistado um indivíduo, com as mesmas características do autor do delito, num bar, vendendo um aparelho celular que a vítima acredita ser o seu.

Relatou que não procedeu ao reconhecimento do denunciado na Delegacia de Polícia, mas que, das pessoas apresentadas em audiência, a que mais tem semelhanças com o autor do crime é o indivíduo identificado pela placa de nº 1, tratando-se do réu. Informou que, no dia do roubo, os policiais civis apresentaram-lhe um homem para reconhecimento, mas a depoente não o reconheceu. Passados dois dias, um investigador de polícia a procurou, informando que o assaltante havia sido identificado. Afirmou que, dos bens subtraídos, apenas a quantia foi recuperada.

A testemunha Alderico Bartholomeu Neto (fls. 246/247) declarou que, naquele dia, dirigia-se ao trabalho e, ao passar pelo local do fato, uma via pública com baixa luminosidade, visualizou a vítima caminhando à sua frente, cerca de 50m (cinquenta metros). Em seguida, um indivíduo aproximou-se dela, agarrou-lhe a bolsa e puxou, fazendo Maria Aparecida cair ao solo e sofrer ferimentos. Foi ajudar a vítima, enquanto o autor do delito conseguiu fugir. Ressaltou que, como o local é escuro, não visualizou o rosto do autor.

Não há sequer indício de que a vítima e a testemunha tenham mentido, tampouco de que possuíssem motivos para tanto.

Em que pese a vítima ter afirmado que o acusado não lhe foi apresentado para reconhecimento na Delegacia de Polícia, declarou, sob o contraditório, após visualizar três indivíduos com características semelhantes perfilados, que o

acusado se assemelhava ao autor do roubo (fls. 246/247).

O acusado, por sua vez, em seu interrogatório (fls. 246/247), restringiu-se a negar a autoria do crime, mantendo-se em silêncio sobre as demais circunstâncias do fato. Entretanto, na fase policial (fls. 12), o denunciado declarou que, sobre o furto ocorrido na manhã do dia 21/02/2020, sexta-feira, neste município por volta de 5:30 da manhã, ... encontrou a bolsa de uma senhora no mesmo dia e hora do ocorrido, contudo, afirma que a vítima estava caída ao chão, na rua e então pegou sua bolsa, evadindo-se do local.

Ainda que, naquela oportunidade, o réu não tenha confessado a autoria do roubo, admitiu que pegou a bolsa da vítima, o que o coloca no local do crime, nas circunstâncias descritas pela ofendida e pela testemunha Alderico.

Ademais, o acusado não se desincumbiu de demonstrar a origem do dinheiro que trazia consigo dois dias após o roubo, quando foi preso em cumprimento de ordem expedida em outro processo (fls. 06/07).

Não se pode ignorar que Alexssander se evadira do sistema prisional apenas quatro dias antes do roubo analisado neste processo (fls. 198), o indica ser pouco provável que tenha obtido a quantia de forma lícita.

A convergência entre as declarações da vítima, da testemunha e o restante da prova colhida demonstra que réu, na ocasião, empregou violência contra a vítima, ao puxar violentamente a bolsa que ela carregava, a fim de subtraí-la, de modo a ocasionar a queda de Maria Aparecida ao chão.

O relatório médico (fls. 54/55), datado em 02 de março de 2020, demonstra que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em escoriações no joelho, resultantes da agressão perpetrada pelo acusado na ação.

Vale destacar que o arrebatamento de objeto das mãos do sujeito passivo é conduta violenta suficiente para configurar o roubo, independentemente da dicção de ameaça ou da concretização de agressão física de maior gravidade. Veja-se o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

(...) qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura roubo, e não simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Logo, não é possível dizer que um “singelo” empurrão no ofendido não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo. A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Ed. RT, 10ª Edição, 2010, p. 755).

Por estar evidenciado o emprego da violência, é incabível a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 155, caput, do Código Penal.

Ao subtrair, para si, os objetos descritos na denúncia, mediante violência contra pessoa, o denunciado realizou a conduta prevista no caput do artigo 157 do Código Penal.

Trata-se de crime consumado, pois o acusado inverteu a posse sobre os bens da vítima (Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça).

Demonstradas a materialidade delitiva e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade e causas de não aplicação da pena, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito descrito no artigo 157, caput, do Código Penal.

Passa-se à dosagem das penas.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifico que os registros criminais do denunciado configuram reincidência, circunstância essa a ser sopesada na segunda fase da dosimetria.

No mais, não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, diante da presumível pobreza do réu, representado por Defensores nomeados.

Na segunda etapa da dosagem da sanção, consigno que o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), conforme condenação no processo de conhecimento nº 0002940-06.2014.8.26.0144 (fls. 198).

Por conseguinte, exaspera-se a sanção em 1/6 (um sexto), passando-a para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Considerando a reincidência específica, o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão deve ser o fechado (art. 33, § 2º, CP).

Por não preencher requisitos subjetivo (reincidência) e objetivos (prática de crime com violência contra a pessoa e quantidade de pena aplicada), o acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP), nem à concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar ALEXSSANDER SOARES DA COSTA, nascido aos 15/02/1996, natural de Novo Cruzeiro/MG, filho de Maria Aparecida Fernandes Soares, inscrito no RG nº 71.386.544, pela prática do crime descrito no artigo 157, caput, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a data da prática delitiva.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando o auto de avaliação de fls. 32/33, fixo o valor indenizatório mínimo em R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) (art. 387, IV, CPP).

Cientifique-se a vítima (art. 399, NSCGJ).

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensores nomeados pelo convênio DPE/Toledo (fls. 195/196).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA